

CONTRATO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PESADA

En conformidad con los artículos 1916 a 1977 del Código Civil de Chile

ARRENDADOR

Constructora del Sur SpA

RUT: 76.111.222-3

Rep. Legal: Juan Pérez González

Domicilio: Av. Camilo Henríquez 850,

Curicó, Maule

ARRENDATARIO

María Elena Soto Martínez

RUT: 15.678.901-2

Email: maria.soto@example.cl

Teléfono: +56912345678

PRIMERO: BIEN ARRENDADO. El arrendador entrega en arriendo al arrendatario la siguiente maquinaria: **Excavadora CAT 320 GC**, marca Caterpillar, modelo 320 GC, año 2022, serie N° CAT0320GC23456, horómetro actual: 3.200 horas. El arriendo **INCLUYE** operador calificado proporcionado por el arrendador.

SEGUNDO: PLAZO. El arriendo tendrá una duración de **15 días**, desde el 15 de mayo de 2026 hasta el 29 de mayo de 2026, ambas fechas inclusive.

TERCERO: PRECIO Y FORMA DE PAGO. La tarifa de arriendo es de \$450.000 por día, resultando un costo total de **\$6.750.000** por 15 días. El costo del operador es de \$80.000 por día adicional. La comisión de plataforma (10%) de \$675.000 es asumida por el arrendador. El pago se realizará a través de la plataforma Maquinalo.cl, la cual **retiene el 100% de los fondos en una cuenta de custodia (escrow)** hasta el término del arriendo. Los fondos se liberan al arrendador 24 horas después del término exitoso del arriendo, descontada la comisión de plataforma.

Tarifa diaria	\$450.000
Días de arriendo	15
Costo arriendo	\$6.750.000

Garantía (reembolsable)	\$500.000
Total a pagar por arrendatario	\$7.250.000

CUARTO: GARANTÍA. El arrendatario entregará una garantía de \$500.000 que **será retenida por Maquinalo.cl** en la misma cuenta de custodia que el pago del arriendo. Será devuelta íntegramente al arrendatario al término del arriendo, una vez verificado mediante checklist fotográfico que la maquinaria se devuelve en las mismas condiciones en que fue entregada. En caso de daños debidamente acreditados, Maquinalo.cl retendrá de la garantía el monto correspondiente a los costos de reparación y lo remitirá al arrendador, devolviendo al arrendatario el saldo.

CUARTO BIS: PLAZO DE LIBERACIÓN DE FONDOS. Los fondos retenidos por Maquinalo.cl (arriendo + garantía) se liberan 24 horas después del término del arriendo y de la firma del checklist de devolución por ambas partes. En caso de que el checklist de devolución no se encuentre firmado, el plazo de retención se extiende hasta por 7 días hábiles adicionales. Si surge una disputa entre las partes, los fondos permanecerán retenidos hasta la resolución de la misma, con un plazo máximo de 30 días corridos.

QUINTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. (a) Usar la maquinaria exclusivamente para el fin declarado: "Movimiento de tierras para fundaciones de edificio residencial de 6 pisos."; (b) Operar con personal calificado y certificado; (c) Realizar mantención básica diaria; (d) No subarrendar ni ceder el uso; (e) Avisar inmediatamente de cualquier siniestro o falla; (f) Mantener combustible y lubricantes según especificaciones del fabricante.

SEXTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR. (a) Entregar la maquinaria en buen estado de funcionamiento; (b) Mantener documentación al día durante todo el arriendo; (c) Brindar asistencia técnica ante fallas mecánicas; (d) Proporcionar operador calificado y con certificación vigente.

SÉPTIMO: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. El arrendatario es responsable de todo daño causado a la maquinaria durante el período de arriendo, excepto desgaste normal por uso adecuado. Los daños se evaluarán mediante comparación del checklist de entrega con el de devolución.

OCTAVO: LUGAR DE OPERACIÓN. La maquinaria operará exclusivamente en: Ruta 5 Sur km 195, Rancagua, O'Higgins. Cualquier cambio de ubicación requiere autorización previa por escrito del arrendador.

NOVENO: RESOLUCIÓN ANTICIPADA. Cualquiera de las partes podrá resolver anticipadamente este contrato, notificando a la otra con al menos 48 horas de

anticipación. En caso de resolución anticipada por parte del arrendatario sin causa justificada, se aplicará un recargo del 10% sobre el valor de los días restantes del contrato.

DÉCIMO: ENTREGA Y DEVOLUCIÓN. Tanto la entrega como la devolución se realizarán mediante checklist fotográfico detallado firmado por ambas partes a través de la plataforma Maquinalo.cl, incluyendo: estado general, motor, sistema hidráulico, cabina, orugas/neumáticos, horómetro y nivel de combustible.

UNDÉCIMO: DOMICILIO Y JURISDICCIÓN. Para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia.

DUODÉCIMO: PROTECCIÓN DE DATOS. Las partes se obligan a cumplir con la Ley 21.719 sobre Protección de Datos Personales. Los datos personales proporcionados serán utilizados exclusivamente para la ejecución de este contrato y el cumplimiento de las obligaciones legales asociadas. Las partes ejercerán sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) a través de la plataforma.

DECIMOTERCERO: SEGURO OBLIGATORIO. La maquinaria cuenta con seguro de responsabilidad civil vigente proporcionado por el arrendador. El arrendatario deberá verificar y respetar las condiciones de cobertura del seguro.

DECIMOCUARTO: FUERZA MAYOR. En conformidad con el artículo 45 del Código Civil, ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando este se deba a caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada.

DECIMOQUINTO: FIRMA ELECTRÓNICA. Este contrato se firma electrónicamente en conformidad con la Ley 19.799, artículo 3°, mediante firma electrónica simple (FES) con verificación de identidad por código OTP de 6 dígitos enviado al email registrado de cada parte. El registro de firma incluye: hash SHA-256 del código OTP verificado, timestamp UTC, dirección IP pública del firmante, user-agent del navegador y hash SHA-256 del documento firmado. Ambas partes reconocen que esta firma tiene la misma validez que la firma manuscrita para los efectos del artículo 1° de la Ley 19.799.

DECIMOSEXTO: RELACIÓN LABORAL DEL OPERADOR. En caso de que el arriendo incluya operador, el operador es dependiente exclusivo del arrendador bajo contrato de trabajo vigente conforme al Código del Trabajo de Chile. El arrendador declara tener al día respecto del operador: (a) contrato de trabajo escrito, (b) cotizaciones previsionales y de salud, (c) seguro de la Ley 16.744 (accidentes del trabajo y enfermedades profesionales) y (d) certificación vigente para operar el tipo de maquinaria. El arrendatario NO tiene vínculo laboral ni responsabilidad solidaria

respecto del operador. Cualquier contingencia laboral del operador será resuelta exclusivamente por el arrendador.

ARRENDADOR

Juan Pérez González
Constructora del Sur SpA

✓ Firmado electrónicamente

Canal: EMAIL

Timestamp UTC: 2026-04-19 14:32:18 UTC

IP: 190.82.123.45

Email: juan@constructoradelsur.cl

OTP ...d6b8f0a2

ARRENDATARIO

María Elena Soto Martínez
15.678.901-2

✓ Firmado electrónicamente

Canal: EMAIL

Timestamp UTC: 2026-04-19 15:08:42 UTC

IP: 201.214.56.78

Email: maria.soto@example.cl

OTP ...a4c6e8d0

SELLO DE INTEGRIDAD — MAQUINALO.CL

Folio: CTR-2026-EJEMPL

Generado: 19 de abril de 2026

Hash SHA-256: a3f8c9e1d2b4f6a8c0e2d4b6f8a0c2e4d6b8f0a2c4e6d8b0f2a4c6e8d0b2f4a6

Este contrato fue generado automáticamente por la plataforma Maquinalo.cl